

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6763/2541	นาง ศรีวราภรณ์ รอด พันธุ์ ใหม่	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง ทอง เจือ ศรีจำรูญ	โจทก์
	นาง สุรพล เดชะปรา กรม	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 357, มาตรา 572, มาตรา 469

แม้สัญญาระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลยที่กำหนดให้อาคารสิ่งปลูกสร้างตกเป็นของผู้ให้เช่าเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้วจะเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาและโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้ให้เช่าตกลงจะให้จำเลยได้เช่าที่ดิน และอาคารพิพาทต่อไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสัญญาเดิมในอัตราค่าเช่าที่เป็นธรรมก็ตาม แต่ข้อตกลงที่จะให้จำเลยเช่าต่อ่นั้นเป็นเพียงข้อตกลงต่างหากนอกเหนือไป จากสัญญาเช่าซึ่งเป็นเพียงบุคคลสิทธิ คงมีผลผูกพันเฉพาะ คู่สัญญาคือโจทก์ร่วมกับจำเลยเท่านั้น ไม่มีผลผูกพัน โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้รับโอนที่ดินพิพาทจากโจทก์ร่วม เพราะไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ตกลงยอมรับข้อผูกพันดังกล่าวในการรับโอนที่ดินพิพาทแต่อย่างใดนอกจากนี้เมื่อโจทก์มีหนังสือเสนอให้จำเลยเช่าที่ดินและอาคารพิพาทหลังจากครบกำหนดตามสัญญาเช่าเดิมซึ่งเป็นคำเสนอใหม่ของโจทก์แต่จำเลยก็มีได้สนองรับข้อเสนอดังกล่าวของโจทก์ ข้อเสนอของโจทก์ดังกล่าวสิ้นผลไป จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะขอให้โจทก์ต่อสัญญาเช่าให้อีก

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากอาคารพาณิชย์ เลขที่ 33 และที่ดินโฉนดเลขที่ 4385 ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ห้ามเกี่ยวข้องอีกให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 60,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และชำระค่าเสียหายอีกเดือนละ 12,000 บาทนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากอาคารพาณิชย์และที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องโจทก์และพิพากษาให้โจทก์ไปจดทะเบียนการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินโฉนดเลขที่ 4385 ให้แก่จำเลยมีกำหนดเวลา 18 ปีในอัตราค่าเช่าเดือนละ 700 บาท หากโจทก์ไม่ยินยอมจดทะเบียนการเช่า ให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเป็นเงิน 1,440,000 บาท พร้อมทั้งค่าขาดประโยชน์จากการใช้สอยอาคารซึ่งจำเลยพึงจะได้รับเดือนละ 12,000 บาทเป็นเวลา 18 ปี เป็นเงิน 2,592,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,032,000 บาท

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ระหว่างพิจารณา จำเลยขอให้เรียกนางทองเจือ ศรีจำรูญเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากอาคารพาณิชย์เลขที่ 33 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และที่ดินโฉนดเลขที่ 4385 ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ห้ามเกี่ยวข้องอีกให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและใช้ค่าเสียหายอีกเดือนละ 8,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากอาคารพาณิชย์ในที่ดินดังกล่าวของโจทก์ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ให้โจทก์ทำสัญญาเช่าและจดทะเบียนการเช่าอาคารพาณิชย์เลขที่ 33 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย และที่ดินโฉนดเลขที่ 4385 ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย เฉพาะส่วนที่อาคารพาณิชย์ดังกล่าวตั้งอยู่ซึ่งมีเนื้อที่ดิน 247 ตารางเมตร ให้แก่จำเลยมีกำหนดระยะเวลา 18 ปี นับแต่วันที่สัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.4ครบอายุในอัตราค่าเช่าเดือนละ 1,500 บาท โดยให้จำเลยชำระค่าเช่าในอัตราดังกล่าวนับแต่วันเริ่มต้นสัญญาเช่าใหม่ตามฟ้องแย้ง คำขออื่นของจำเลยนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2519 จำเลยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 4385 ตามฟ้องเฉพาะส่วนเนื้อที่ 247 ตารางเมตรจากนางทองเจือ ศรีจำรูญ โจทก์ร่วม ซึ่งเป็นมารดาโจทก์มีกำหนดเวลาเช่า 18 ปี โดยจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่คิดค่าเช่าเดือนละ 300 บาท ตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่าที่ดินและหนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาเช่าที่ดินเอกสารหมาย จ.4, จ.5ในระหว่างอายุสัญญาเช่าดังกล่าวโจทก์ร่วมได้จดทะเบียนยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ตามหนังสือสัญญาให้ที่ดินเอกสารหมายจ.3 ต่อมาเมื่อปี 2537 สัญญาเช่าที่ดินระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลยดังกล่าวได้ครบกำหนดการเช่าโจทก์ได้มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือถึงจำเลยเสนอจะต่อสัญญาเช่าให้จำเลยมีกำหนด 3 ปีคิดค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาท ตามหนังสือแจ้งคำมั่นจะให้เช่าเอกสารหมาย จ.7 จำเลยให้ทนายความมีหนังสือแจ้งตอบโจทก์ว่าจำเลยขอให้โจทก์ทำการจดทะเบียนการเช่าที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 18 ปี ตาม

สัญญาเช่าที่ระบุไว้โดยจำเลยจะให้ค่าเช่าอัตราเดือนละ 700 บาท ตามหนังสือขอให้
จดทะเบียนการเช่า เอกสารหมาย จ.9 โจทก์กับจำเลยไม่สามารถตกลงกันได้ คดีมี
ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าข้อตกลงระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลยตาม
หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาเช่าที่ดิน เอกสารหมาย จ.5 หรือ ล.2 ข้อ 6 มีผลผูกพัน
โจทก์ต้องให้จำเลยเช่าที่ดินและอาคารพิพาทต่อไปหรือไม่โดยข้อตกลงในหนังสือ
สัญญาต่อท้ายสัญญาเช่าที่ดินเอกสารหมาย จ.5 หรือ ล.2 ข้อ 6 ระบุว่า "เมื่อครบ
กำหนดสัญญาเช่าแล้ว อาคารสิ่งปลูกสร้างของผู้เช่าบนที่ดินที่เช่านี้ให้ตกเป็นของผู้ให้
เช่า โดยผู้ให้เช่ายินยอมต่อสัญญาเช่าให้แก่ผู้เช่าอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสัญญาเช่านี้
และไม่มีการเรียกร้องเงินค่าต่อสัญญาเช่าแต่ประการใดทั้งนี้โดยผู้ให้เช่าตกลงคิดค่า
เช่าในอัตราที่เป็นธรรม" เห็นว่าแม้สัญญาระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลยที่กำหนดให้
อาคารสิ่งปลูกสร้างตกเป็นของผู้ให้เช่าเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้วจะเป็นสัญญา
ต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา และโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้ให้เช่าตกลงจะให้จำเลย
ได้เช่าที่ดินและอาคารพิพาทต่อไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสัญญาเดิมในอัตราค่าเช่า
ที่เป็นธรรมก็ตามแต่ข้อตกลงที่จะให้จำเลยเช่าต่อ นั้นเป็นเพียงข้อตกลงต่างหากนอก
เหนือไปจากสัญญาเช่าซึ่งเป็นเพียงบุคคลสิทธิ คงมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาคือโจทก์
ร่วมกับจำเลยเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้รับโอนที่ดินพิพาท
จากโจทก์ร่วม เพราะไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ตกลงยอมรับข้อผูกพันดังกล่าวในการรับ
โอนที่ดินพิพาทแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังปรากฏว่าเมื่อโจทก์มีหนังสือเสนอให้จำเลย
เช่าที่ดินและอาคารพิพาทหลังจากครบกำหนดสัญญาเช่าเดิมตามเอกสารหมาย จ.7
ซึ่งเป็นคำเสนอใหม่ของโจทก์แต่จำเลยก็มีได้สนองรับข้อเสนอดังกล่าวของโจทก์ ข้อ
เสนอของโจทก์ดังกล่าวสิ้นสุดไป จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะขอให้โจทก์ต่อสัญญาเช่าให้
อีก เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงแล้ว โจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยอยู่ในที่ดินและอาคาร
พิพาทโดยได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยพร้อมบริวารออกไปจากที่ดินและอาคารพิพาท
แล้วจำเลยก็ไม่มีสิทธิที่จะอยู่ในที่ดินและอาคารพิพาทอีกต่อไปที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2

คำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้เป็นเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่าซึ่งเป็น
อสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 ซึ่งในคดีนี้เดิม
โจทก์ร่วม (ผู้ให้เช่า) กับจำเลย (ผู้เช่า) ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินมีกำหนดเวลา 18 ปี และ
จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และยังมีข้อตกลงในหนังสือต่อท้ายสัญญา
เช่าที่ดินข้อ 6 ระบุว่า"เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้วอาคารสิ่งปลูกสร้างของผู้เช่าบน
ที่ดินที่เช่านี้ให้ตกเป็นของผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่ายินยอมทำสัญญาเช่าให้แก่ผู้เช่าถือ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสัญญานี้และไม่มีการเรียกร้องเงินค่าต่อสัญญาเช่าแต่ประการใด
ดังนี้โดยผู้ให้เช่าตกลงคิดค่าเช่าในอัตราที่เป็นธรรม"เห็นได้ว่าเป็นเรื่องสัญญาต่าง

ตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาที่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 ด้วย ดังนั้นแม้จะมีการโอนทรัพย์สินซึ่งให้เช่าแก่โจทก์ (บุคคลภายนอก) โดยการยกให้ สัญญาเช่าก็ไม่ระงับเพราะถือว่ามีสัญญาเช่าธรรมดาซ่อนอยู่ด้วย แต่หากเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาซึ่งมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น โดยหลักถือว่าผูกพันเฉพาะคู่กรณี (บุคคลสิทธิ) เท่านั้น สัญญาจึงระงับลงเพราะเหตุการโอนทรัพย์สินที่เช่า ยกเว้นการตกทอดทางมรดกสิทธิตามสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่า ธรรมดา ย่อมตกทอดแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 ส่วนสัญญาเช่าธรรมดานั้น เมื่อผู้เช่าตายสัญญาเช่าย่อมระงับทันทีเพราะเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าเท่านั้น ทายาทผู้เช่าไม่มีสิทธิที่จะสืบสิทธิการเช่าต่อไปอีก (ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1471/2494, 119/2509, 1224/2511, 1063/2517) โดยหลักแล้วสิทธิเฉพาะตัวย่อมจะโอนให้กับผู้ใดไม่ได้ทั้งสิ้น แต่ในเรื่องเช่าทรัพย์สินนั้นจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 544 เปิดโอกาสให้มีการโอนสิทธิการเช่าได้ ถ้าผู้เช่าได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าและสิทธิการเช่าที่โอนได้นี้อย่อมตกอยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 285(4) ด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการที่โจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้ให้เช่าตกลงจะให้จำเลยได้เช่าที่ดินและอาคารพิพาทต่อไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสัญญาเดิมในอัตราค่าเช่าที่เป็นธรรมนั้นเป็นข้อตกลงต่างหากนอกเหนือไปจากสัญญาเช่าซึ่งเป็นเพียงบุคคลสิทธิคงผูกพันเฉพาะโจทก์ร่วมกับจำเลยเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้รับโอนที่ดินพิพาท ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เคยวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อความในสัญญาเช่าซึ่งไม่มีผลผูกพันผู้รับโอน (บุคคลภายนอก) ที่รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นพอที่จะจำแนกออกได้ดังต่อไปนี้คือ ก. วินิจฉัยว่าเป็นคำมั่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 626/2490 คู่สัญญาตกลงกันในข้อ 13 ว่า "เมื่อครบกำหนดเวลาเช่าสองปีดังระบุไว้ในข้อสัญญาข้อ 1 แล้ว ผู้เช่า

มีสิทธิจะเช่าต่อไปได้อีก 2 ปี ถ้าผู้เช่าประสงค์และเมื่อได้แจ้งความประสงค์เช่าต่อแก่ผู้ให้เช่าแล้วผู้ให้เช่าปฏิเสธไม่ได้ และถ้าหากได้ทำสัญญากันต่อไปดังกล่าวเมื่อครบกำหนดอีกครั้งหนึ่ง ผู้เช่าคงมีสิทธิที่จะเช่าต่อไปอีกสองปีในเงื่อนไขดังกล่าวมาแล้วข้างต้น และต่อจากนั้นถ้าผู้เช่ายังครอบครองสถานที่เช่าอยู่ให้ถือว่ายังคงเช่ากันต่อไป ไม่มีกำหนดเวลาถ้าฝ่ายใดจะบอกเลิกต้องบอกล่วงหน้า 3 เดือน" ดังนี้เป็นคำมั่นที่จะให้ผู้เช่าแต่ฝ่ายเดียวเลือกปฏิบัติบังคับกับผู้ให้เช่าให้ต่อสัญญาเช่าได้อีก คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1324/2496 ให้เช่าโรงสี 3 ปีมีข้อสัญญาว่าเมื่อครบ 3 ปีแล้วผู้ให้เช่ายังไม่ได้โอนโรงสีให้ผู้ใด ต้องยอมให้เช่าต่อไปอีก 2 ปี เป็นคำมั่นจะให้เช่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1213/2517(ป.) หนังสือสัญญาเช่ามีข้อความว่าเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่าแล้ว ผู้ให้เช่ายินยอมจดทะเบียนต่ออายุสัญญาเช่าให้ผู้เช่าอีก 10 ปี ตามสัญญาเช่าเดิมข้อความดังกล่าวเป็นเพียงคำมั่น ยังมิได้ก่อให้เกิดสัญญา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 748/2533 ข้อความตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าที่ดินข้อ 2 ที่ว่า "ผู้ให้เช่าสัญญาว่าเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่านี้แล้ว ผู้ให้เช่าก็จะให้ผู้เช่าได้เช่าต่อไปได้อีกเป็นเวลา 10 ปี ทั้งนี้โดยผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่าเช่าที่ดินดังกล่าวแล้วในค่าเช่าเดือนละ 800 บาท โดยผู้เช่ามีต้องจ่ายเงินเป็นก้อนเพิ่มเติม" นั้นเป็นคำมั่นของผู้ให้เช่า แต่หากกรณีข้อความที่กำหนดไม่ชัดเจน เพียงแต่ให้โอกาสแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นไม่ถือว่าเป็นคำมั่น เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 661-662/2511 สัญญาเช่ามีข้อความว่า "เมื่อหมดอายุสัญญาเช่าแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุในสัญญาเช่าได้อีก ส่วนค่าเช่านั้นตกลงกันใหม่" ย่อมเป็นเพียงข้อตกลงที่ให้โอกาสผู้เช่าจะต่อสัญญาได้เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการต่อรองกันเรื่องค่าเช่า เมื่อผู้เช่าไม่ตกลงค่าเช่าตามที่ผู้ให้เช่าเรียกร้องก็ถือว่าไม่มีการต่ออายุสัญญาเช่าต่อไป และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 295/2515 สัญญาเช่าระบุว่า เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาเช่าแล้ว หากผู้เช่าประสงค์จะเช่าต่อไป ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าเช่าต่อไปได้อีกและค่าเช่าจะได้ตกลงกันในภายหลังนั้นเป็นเพียงผู้ให้เช่าให้โอกาสผู้เช่าที่จะต่อสัญญาได้อีกในเมื่อตกลงค่าเช่า

กันเรียบร้อยแล้วและไม่มีพันธะผูกพันผู้ให้เข้าว่าจะเรียกร้องค่าเช่ากันได้นานน้อย
เพียงใด เมื่อผู้ให้เช่ากำหนดอัตราค่าเช่าแล้ว ผู้เช่าไม่สนองรับก็เป็นอันตกลงค่าเช่า
กันไม่ได้ สัญญาเช่าต่อไปย่อมไม่เกิดขึ้น ข.วินิจฉัยว่าเป็นเงื่อนไขหรือข้อตกลงต่าง
หากจากสัญญาเช่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 146/2495 ทำหนังสือสัญญาเช่าตึกกำหนด
เวลาเช่ากันไว้ 3 ปี แล้วมีข้อตกลงกันในข้อ 1 ว่า"เมื่อสัญญาฉบับนี้ได้ครบ 3 ปีแล้ว
ผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะทำสัญญาฉบับใหม่ต่อไปอีกเป็นเวลา 3 ปี" ดังนี้ข้อตกลงดังกล่าว
มิใช่คำมั่นของผู้ให้เช่าฝ่ายเดียว แต่ผู้เช่าเองก็ยอมตกลงจะทำสัญญาเช่าตามกำหนด
นั้นเหมือนกันจึงเป็นข้อตกลงผูกพันทั้งสองฝ่าย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1676/2517
จำเลยเช่าที่ดินจากเจ้าของเดิมปลูกห้องแถว แม้สัญญาเช่าจะระบุว่าถ้าผู้ให้เช่าไม่
ต้องการให้จำเลยเช่าต่อไป ผู้ให้เช่าต้องรับซื้อโรงเรือนที่จำเลยปลูกสร้างไป ข้อ
สัญญาดังกล่าวแม้จะเป็นเงื่อนไขในสัญญาก็เป็นเงื่อนไขหรือข้อตกลงต่างหากจาก
การเช่า จึงไม่ผูกพันโจทก์ผู้รับโอนที่ดินมาให้จำต้องปฏิบัติตามดังที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6899/2539
ศ. รับโอนตึกแถวพิพาทจาก จ. ในระหว่างที่สัญญาเช่าระหว่างจ. กับจำเลยยังไม่ครบ
กำหนดต้องรับโอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญาเช่าไปด้วย แต่ข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าแจ้งให้ผู้
เช่าทราบเกี่ยวกับการขายทรัพย์สินที่ให้เช่าเป็นข้อตกลงต่างหากจากการเช่าไม่
ผูกพัน ศ. ให้ต้องปฏิบัติตามเป็นเรื่องที่จำเลยต้องไปว่ากล่าวเอาากับผู้ให้เช่าเดิม เมื่อ
ศ.โอนตึกแถวพิพาทให้กับโจทก์ โจทก์ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการเช่า
ของศ. ที่มีต่อจำเลยด้วย แต่ข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบเกี่ยวกับการ
ขายทรัพย์สินที่ให้เช่าเป็นข้อตกลงต่างหากจากการเช่า จึงไม่ผูกพันโจทก์ผู้รับโอนให้
ต้องปฏิบัติตามเช่นกัน ค. วินิจฉัยว่าเป็นเพียงสิทธิและหน้าที่อื่นตามสัญญาเช่า คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 6190/2538 การคืนเงินประกันให้จำเลยเป็นเพียงสิทธิและหน้าที่
อื่นตามสัญญาเช่า ไม่ใช่สาระสำคัญเกี่ยวกับสัญญาเช่า ซึ่งหาใช่หน้าที่ตามสัญญาเช่าที่
โจทก์ในฐานะผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบและปฏิบัติตามไม่ โจทก์

ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 วรรคสอง เมื่อพิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลฎีกาพอจะสรุปได้ว่าคำมั่นจะให้เช่นนั้นเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวมีลักษณะแน่นอนและชัดเจนมีผลผูกพันผู้ให้คำมั่น (ผู้ให้เช่า) ต้องผูกพันตามคำมั่นที่ตนได้ให้ไว้ จะถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ได้แสดงไว้ในคำมั่นมิได้ (และการตอบรับคำมั่น ต้องตอบรับภายในระยะเวลาการเช่าซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่) คำมั่นไม่ใช่สัญญาหรือนิติกรรมฝ่ายแต่เมื่อมีการให้คำมั่นว่าจะให้เช่าและอีกฝ่ายหนึ่งตอบรับคำมั่นย่อมจะทำให้เกิดสัญญาได้ ในกรณีผู้ให้เช่าโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่าให้กับบุคคลภายนอกก่อนครบกำหนดตามสัญญาเช่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 นั้น คำมั่นหรือเงื่อนไขหรือข้อตกลงต่างหากจากสัญญาเช่าหรือสิทธิหรือหน้าที่อื่นตามสัญญาเช่านั้น ย่อมจะไม่โอนไปด้วยเพราะไม่ใช่สัญญาเช่าจึงไม่ผูกพันผู้รับโอน เว้นแต่ผู้รับโอนจะยอมตกลงผูกพันในคำมั่นหรือเงื่อนไขหรือข้อตกลงต่างหากจากสัญญาเช่าหรือสิทธิหรือหน้าที่อื่นตามสัญญาเช่านั้นด้วย ดังนั้นสิทธิและหน้าที่ที่ผู้รับโอนจำต้องรับมาเกี่ยวกับสัญญาเช่าของผู้ให้เช่าซึ่งมีต่อผู้เช่านั้นต้องหมายถึงเฉพาะสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าเท่านั้นในเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 นั้นมีข้อยกเว้นอยู่ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 502 วรรคหนึ่ง(ขายฝาก) ซึ่งบัญญัติว่า "ทรัพย์สินซึ่งใถ่นั้นท่านว่าบุคคลผู้ใถ่ยอมได้รับคืนไปโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ ซึ่งผู้ซื้อเดิมหรือทายาทหรือผู้รับโอนจากผู้ซื้อเดิมก่อให้เกิดขึ้นก่อนเวลาใถ่"แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 502 วรรคสองนี้เอง"ถ้าว่าเช่าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างขายฝากอันได้จดทะเบียนเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วไซ้ร้ท่านว่าการเช่านั้นหากมิได้ทำขึ้นเพื่อจะให้เสียหายแก่ผู้ขาย กำหนดเวลาเช่ายังคงมีเหลืออยู่อีกเพียงใด ก็ให้คงเป็นอันสมบูรณ์อยู่เพียงนั้น แต่มิให้เกินกว่าปีหนึ่ง"(ผูกพันอยู่เพียงไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันไถ่จากการขายฝากเท่านั้น) การเช่าตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกร

ร.ม.พ.ศ. 2524 มีมาตรา 28 บัญญัติไว้ทำนองเดียวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 ดังนั้นผู้รับโอนนา ก็ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับสัญญาเช่านาของผู้โอนที่มีต่อผู้เช่านาด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกับสัญญาเช่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วราพงษ์รุ่งจิรารัตน์